

類 科：不動產估價師

科 目：土地利用法規(包括區域計畫法、都市計畫法、都市更新條例、
土地徵收條例及其附屬法規)

考試時間：二小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：(五十分)

(一)申論題不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論式試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論式試卷上作答。

- 一、依都市更新條例之規定，都市更新事業之實施主體為何？試就更新地區之劃定與否分別加以說明並比較之。(十五分)
- 二、何謂土地徵收之請求權？試就其性質與現行土地徵收條例中得主張土地徵收之相關規定說明之。(十分)
- 三、都市計畫工業區土地使用管制的基本理念應為何？現行的規定又為何？請說明之。(十分)
- 四、區域計畫公告實施後，都市土地與非都市土地在程序上如何配合區域發展政策進行調整？(十五分)

乙、測驗題部分：(50分)

代號：2101

^{3m}本科目測驗式試題為單一選擇題，請就各題選項中選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在測驗試卡 1~40 題劃記，於本試題上作答者不予計分。

- 1 依山坡地開發建築管理辦法之規定，山坡地開發建築，應先整地、設置水土保持等必要工程，其需挖填土石方者，應申請：
(A)開發許可 (B)雜項執照 (C)建築執照 (D)土石採取許可
- 2 依山坡地開發建築管理辦法之規定，山坡地開發應按居住人口數之需要，配置必要之設施，其居住人口數之核算標準為：
(A)以住宅區建築樓地板面積每五十平方公尺居住一人為準
(B)以住宅區建築樓地板面積每四十平方公尺居住一人為準
(C)以住宅區建築樓地板面積每三十平方公尺居住一人為準
(D)以住宅區建築樓地板面積每二十平方公尺居住一人為準
- 3 實施都市更新，權利變換計畫書核定發布後，土地所有權人如有異議時，如何處理？
(A)申請當地政府都市更新委員會調解 (B)申請當地政府都市計畫委員會調解
(C)申請當地主管機關調解 (D)依法提起訴願
- 4 依土地徵收條例之規定，區段徵收地價之補償可以徵收後可供建築之抵價地折算抵付，區內如經農地重劃者，重劃區之抵價地面積為：
(A)不得少於百分之六十 (B)不得少於百分之五十五 (C)不得少於百分之五十 (D)不得少於百分之四十五
- 5 農地變更為非農業使用時，依有關規定應繳交回饋金，各相關機關應將收繳之金錢或代金部分撥交中央所設置之農業發展基金，其比例為：
(A)全部撥交 (B)二分之一 (C)三分之一 (D)三分之二
- 6 依都市更新條例之規定，都市更新事業計畫範圍內公有土地及建築物之處理方式為：
(A)應一律參加都市更新
(B)除國有土地外，地方政府所有之土地一律參加都市更新
(C)直轄市或縣(市)有土地參加都市更新
(D)劃為公共設施之土地，才參加都市更新

- 7 依都市計畫法之規定，因實施都市計畫廢置之道路、公園……河道、港灣原所使用之公有土地及接連都市計畫地區之新生地，應如何處置？
(A)由國有財產局管理 (B)由營建署新生地開發局管理
(C)由當地地方政府或鄉(鎮、市)公所管理 (D)依法處分，所得價款解繳國庫
- 8 非都市土地之開發依規定應興闢公共設施，繳交開發影響費，捐贈土地或回饋金……等，其繳交之時機是：
(A)開發許可核發前 (B)建造執照核發前
(C)雜項執照核發前 (D)申請辦理土地使用分區及用地變更登記前
- 9 依土地徵收條例之規定，被徵收之土地未依規定使用時，原土地所有權人在多久時間內可申請照原徵收補償額收回其土地：
(A)徵收公告之日起二十年 (B)徵收公告之日起三十年
(C)徵收公告之日起四十年 (D)徵收公告之日起五十年
- 10 依都市更新建築容積獎勵辦法之規定，在優先劃定之更新地區，幾年內申請實施更新者，給予容積獎勵？
(A)一年內 (B)二年內 (C)三年內 (D)四年內
- 11 依農業發展條例之規定，私人取得農地面積，除繼承或其他相關法律之規定外，最高面積之限制是：
(A)不得超過十公頃 (B)不得超過二十公頃 (C)不得超過三十公頃 (D)不得超過四十公頃
- 12 依農業發展條例之規定，為因應未來農業之經營，政府應設置農業發展基金，此基金之金額為：
(A)一千五百億 (B)二千億 (C)二千五百億 (D)四千億
- 13 依區域計畫法之規定，區域計畫核定後，擬定機關應於多久內公告實施？
(A)自核定之日起六十天內公告實施 (B)自核定之日起五十天內公告實施
(C)自接到核定公文之日起四十天內公告實施 (D)自接到核定公文之日起三十天內公告實施
- 14 依都市計畫容積移轉實施辦法之規定，送出基地之可移出容積，其移轉之範圍，下列敘述何者是正確的？
(A)以移轉至同一細部計畫地區範圍內為限 (B)以移轉至同一主要計畫地區範圍內為限
(C)以移轉至同一行政範圍內為限 (D)沒有限制範圍
- 15 依區域計畫法之規定，非都市土地開發申請經許可後，辦理分區或用地變更前，應向誰繳交開發影響費？
(A)中央政府 (B)省政府 (C)直轄市、縣(市)政府 (D)鄉(鎮、市)公所
- 16 新市鎮特定區開發時，區內土地之取得及處理方式，下列敘述何者是錯的？
(A)區內公有土地，一律按公告現值撥供主管機關統籌規劃
(B)區內私有土地應先與所有權人協議價購
(C)區內被價購之私有土地免徵其土地增值稅
(D)新市鎮計畫範圍內之保護區土地，如逾三十年未開發使用者，得併同新市鎮開發辦理區段徵收
- 17 依新市鎮開發條例之規定，劃定為新市鎮特定區前，由那個單位擬具可行性規劃報告報請核准？
(A)中央主管機關 (B)省主管機關 (C)直轄市政府 (D)縣(市)政府
- 18 為促進新市鎮特定區之開發、建設有關之管制規定，下列何者是錯的？
(A)公司投資於新市鎮之開發建設，於施工期間免徵地價稅
(B)需地機關價購之土地，未依核准之規定使用，或擅自轉讓者，主管機關按該宗土地應納地價稅額之五至十倍加徵地價稅
(C)未依新市鎮計畫之實施進度，建築使用者，主管機關按該宗土地應納地價稅基本稅額之五至十倍加徵地價稅
(D)主管機關標租或標售時，得標人未完成建設前，不得以一部或全部轉售，轉租或設定負擔
- 19 依山坡地開發建築管理辦法之規定，山坡地開發建築面積原則上至少應多少？
(A)至少二十五公頃 (B)至少二十公頃 (C)至少十公頃 (D)至少五公頃
- 20 新市鎮開發區內土地經取得規劃整理後，其處理方式，下列敘述何者是錯的？
(A)道路、公園、綠地、體育場、國民學校……等用地，無償登記為當地直轄市、縣(市)有
(B)國宅土地讓售予需地機關
(C)可供建築土地標租時，其期限不得超過九十九年
(D)教育、慈善、救濟團體……等舉辦公共福利所需土地無償撥供使用

(請接背面)

類 科：不動產估價師

科 目：土地利用法規（包括區域計畫法、都市計畫法、都市更新條例、
土地徵收條例及其附屬法規）

- 21 依都市更新建築容積獎勵辦法之規定，在都市更新事業計畫範圍內，得給予容積獎勵，其上限為？
(A)不得超過各該建築基地一點八倍之法定容積
(B)不得超過各該建築基地一點五倍之法定容積
(C)不得超過各該建築基地零點五倍之法定容積，再加其原建築容積
(D)不得超過各該建築基地零點八倍之法定容積，再加其原建築容積
- 22 區段徵收範圍勘定，並經核定後，應公告禁建，此禁止期間為：
(A)不得超過一年六個月 (B)不得超過二年 (C)不得超過一年 (D)不得超過二年六個月
- 23 依都市計畫法之規定公園綠地、體育場所、廣場及兒童遊樂場等，除特殊情形外，其面積的規定是：
(A)不得少於都市發展面積之百分之十五 (B)不得少於全部計畫面積之百分之十
(C)不得少於都市發展面積之百分之五 (D)不得少於全部計畫面積之百分之十五
- 24 依都市計畫法之規定，擬定或擴大或變更都市計畫時，得先行劃定計畫地區之範圍，實施禁建，此禁建之最長期限：
(A)不得超過一年 (B)不得超過一年半 (C)不得超過二年 (D)不得超過三年
- 25 依都市計畫法之規定，地方政府對於上級核定之主要計畫、細部計畫，如有意見，應如何處理？
(A)提出訴願 (B)申請複查 (C)提出申覆 (D)申請覆議
- 26 依都市計畫法之規定，都市計畫分為三種，下列何者是正確的？
(A)市(鎮)計畫、鄉街計畫、特定區計畫 (B)都市計畫、都市更新計畫、特定區計畫
(C)都市計畫、行動區計畫、社區計畫 (D)市(鎮)計畫、行動區計畫、綜合發展計畫
- 27 非都市土地開發申請辦理之程序為：①申請雜項執照 ②申請建築執照 ③申請開發許可 ④申請變更土地使用分區及使用地
(A)①②③④ (B)③④①② (C)③①④② (D)④③①②
- 28 依都市更新條例之規定，下列有關更新之敘述何者是錯的？
(A)實施者於劃定更新單元擬事業計畫時，應經更新單元範圍內土地及建物所有權人五分之一之同意
(B)更新單元是指在更新地區內可單獨實施都市更新事業之分區
(C)更新計畫擬定或變更涉及都市主要或細部計畫變更時應先按都市計畫程序辦理變更
(D)都市更新事業是指在更新地區內實施重建，整建或維護事業
- 29 依農業發展條例之規定，作農業使用之農地及其上農作物，繼承或贈與時對稅課之規定，下列敘述何者是錯的？
(A)由繼承人承受者，免徵遺產稅
(B)繼承人自承受之日起五年內，免徵田賦
(C)繼承人自承受之日起五年內未繼續作農業使用者，應追繳田賦
(D)贈與法定繼承人者，免徵贈與稅
- 30 依都市計畫法之規定，下列敘述何者是錯的？
(A)都市計畫之計畫年期最長不得超過二十年 (B)都市計畫應訂定實施進度，以五年為一期
(C)主要計畫圖之比例尺，不得小於一萬分之一 (D)細部計畫之比例尺，不得小於一千二百分之一
- 31 實施都市更新時，更新區內土地及建物，可減免稅捐，下列敘述何者是錯的？
(A)更新後地價稅及房屋稅減半徵收二年
(B)不參加權利變換而領取現金補償者，免徵土地增值稅
(C)實施權利變換土地分配未達最小面積單元，而改領現金者，免徵土地增值稅
(D)以土地及建物抵付權利變換負擔者，免徵土地增值稅及契稅
- 32 依都市計畫法徵收之公共設施保留地，有關補償之規定，下列敘述那個是錯的？
(A)地價補償以徵收當期毗鄰非公共設施保留地之平均公告現值為準，必要時得加成，但最高不超過四成
(B)地上建築改良物之補償以重置價格為準
(C)加成補償免徵所得稅
(D)徵收補償因繼承或配偶、直系血親間之贈與而移轉者，免徵遺產稅或贈與稅

- 33 實施都市更新時，都市更新事業計畫範圍內，給予之建築容積獎勵，下列敘述何者是錯的？
(A)實施容積管制前已興建之合法建物，其原建築容積高於法定容積者得依原建築容積建築
(B)供社區使用之公益設施，該公益設施樓地板面積減半計算
(C)更新後多數原土地及建物所有權人分配之樓地板面積低於當地居住樓地板面積平均水準者，得增加其建築容積
(D)依規定優先劃定之更新地區，在一定時間內實施者，得給予容積獎勵
- 34 依都市計畫容積移轉實施辦法之規定，下列敘述，何者是錯的？
(A)接受基地於申請建築時，因基地條件限制，未能完全使用其獲准移入之容積者，得移轉至同一細部計畫地區範圍內，並得分次移入
(B)送出基地之可移出容積於許可移出前，應將所有權贈與登記為公有土地
(C)接受基地之可移入容積，得分次移入
(D)送出基地之可移出容積，得分次移出
- 35 依土地徵收條例之規定，被徵收土地原所有權人得申請照徵收補償額收回其土地，下列敘述何者是錯的？
(A)補償費發完滿三年，未依徵收計畫開始使用
(B)未依核准徵收原定興辦事業使用
(C)依原徵收計畫使用後未滿三年，不繼續依原徵收計畫使用
(D)原核准徵收機關核准原土地所有權人收回土地之申請後，原土地所有權人應於六個月內繳還原受領之補償費
- 36 依土地徵收條例之規定，下列敘述何者是錯的？
(A)土地徵收補償費，因受領遲延，拒絕受領或不能受領者，不適用提存法之規定
(B)地方主管機關應於國庫設立土地徵收補償費保管專戶
(C)受補償人未受領補償費時，地方主管機關於應發給補償費期限屆滿三個月內，將補償費存入專戶保管
(D)補償費依規定存入專戶保管時，應通知應受補償人，自通知送達生效日起逾十年仍未領取，補償費歸國庫
- 37 依都市計畫容積移轉實施辦法之規定，下列敘述何者是錯的？
(A)送出基地是指得將可移出容積全部或一部移轉至其他可建築土地建築使用之土地
(B)接受基地是指接受送出基地可移出容積之土地
(C)基準容積是指都市計畫範圍內土地面積之平均容積
(D)送出基地如是為改善都市環境，提供作公共空間使用之可建築土地，其面積不得小於五百平方公尺
- 38 依都市計畫定期通盤檢討實施辦法之規定，下列敘述何者是錯的？
(A)國民小學依閭鄰單位分布其服務半徑以不超過六百公尺配設為原則
(B)國民中學依每一社區或服務半徑不超過一千五百公尺設置為原則
(C)機關、學校應於主要出入口規劃深度三公尺以上適當長度之緩衝車道
(D)停車場用地面積不得低於計畫區內車輛預估數百分之十之停車需求
- 39 依農業發展條例之規定，下列敘述那一個是錯的？
(A)家庭農場是指農民所從事農業經營之農場
(B)完成農地綜合規劃計畫之地區，至少每五年通盤檢討一次
(C)農民無自用農舍而需興建者，經地方主管機關核定後，得在自有農地興建農舍
(D)農業主管機關應依各地區農業特色、景觀資源……等生態、文化資產等因素，規劃休閒農業區
- 40 非都市地區因擴展工業，將毗鄰土地申請變更為丁種建築用地時，下列敘述何者是錯的？
(A)限經濟部認定之低污染事業
(B)先取得工業主管機關之工業用地證明書
(C)申請人應將變更土地總面積百分之十規劃作綠地捐贈
(D)按當期公告土地現值扣除捐贈綠地後之面積之百分之十二乘積為回饋金捐贈